

..... :
تاریخ :
پیوست :

قرارداد خدمات فناوری اطلاعات

این قرارداد فی مابین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به نمایندگی آقای جعفر شمسیان قائم مقام سازمان که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت صبا نت مهر ثبت شده بشماره 185224 به نمایندگی آقای مسعود ابوالقاسم زاده که در این قرارداد مجری نامیده می شود از طرف دیگر طبق مواد مشروحه ذیل منعقد می گردد:

ماده يك - موضوع قرارداد

پشتیبانی ، نگهداری و بروزرآوری مجموعه نرم افزارهای اداره همکاریها ، نصب و راه اندازی شده در سازمان

ماده دو - مدت قرارداد

مدت این قرارداد برای کلیه نرم افزارهای فوق از تاریخ 01/04/1387 لغایت 01/04/1388 بمدت دوازده ماه می باشد.

ماده سه - مبلغ قرارداد

در ازای انجام موضوع ماده يك این قرارداد ، برابر بیست میلیون ریال می باشد که پس از تایید کارفرما در 4 مرحله و هر مرحله 25% مبلغ کل قرارداد به شرح ذیل به مجری پرداخت می شود:

25% اول ، دوم ، سوم و چهارم از مبلغ قرارداد به ترتیب در تاریخ های پس از تایید حسن انجام وظایف از سوی کارفرما به مجری پرداخت می گردد.

تبصره 1 : در صورت اعلام نیاز ، مجری می تواند 25% مبلغ قرارداد را به عنوان پیش پرداخت دریافت نماید. در اینصورت يك چك بانکی بملیغ ریال)

..... (تمام) بشماره حساب

..... متعلق به شرکت ، در وجه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

بعنوان تضمین قرار خواهد گرفت که در پایان قرارداد بازگردانده می شود.

تبصره 2: در اجرای ماده 104 قانون مالیاتها کارفرما از هر پرداخت 5% کسر و پس از واریز به حساب دولت ، رسید مربوطه به مجری تحویل خواهد شد. ضمن این که کلیه کسور قانونی دیگر برعهده مجری است.

ماده چهار - تعهدات کارفرما

الف - کارفرما موظف است کلیه برنامه ها ، طرح ها و توصیه های خود را پس از لازم الاجرا شدن این قرارداد به مجری ابلاغ کند که کلیات آن طبق شرح وظایف ارائه شده پیوستی به شماره مورخ به امضای طرفین رسیده است.

ب - در صورتیکه کارفرما وجود برخی از امکانات و لوازم و تجهیزاتی را برای ارائه تحقیقات ضروری بداند می تواند آنها را فراهم ساخته و به طور امانی در اختیار مجری قرار دهد و مجری موظف به حفظ و نگهداری و استرداد آنها پس از اتمام کار می باشد.

پ - کارفرما متعهد است نماینده نام الاختیاری بعنوان رابط کارفرما با مجری جهت تسریع در انجام مفاد این قرارداد معرفی نماید.

ت - کارفرما متعهد مینماید که کلیه اطلاعات لازم جهت امکان ارائه خدمات پشتیبانی را در اختیار کارشناسان مجری قرار دهد.

ث - کارفرما متعهد است هرگونه تغییر محل نرم افزارهای نصب شده موضوع این قرارداد را کتبا به مجری اعلام نماید. در غیر اینصورت مجری متعهد به رفع اشکالات احتمالی ناشی از این تغییرات نخواهد بود.

ج - شرایط مناسب سخت افزاری برای استفاده بهینه از سیستم ها و مراقبتهای لازم بعهد کارفرما میباشد.

چ - آنچه در این قرارداد پیش بینی نشده است تابع قوانین و مقررات مربوطه و عرف متعارف خواهد بود.

ماده پنج - تضمین حسن انجام کار

10 درصد از مبلغ هر پرداخت به شرح مندرج در ماده 3 قرارداد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در خاتمه هر یک از مراحل چهار گانه پرداخت به شرط انجام مطلوب

خدمات و عدم ورود خسارت به مجري مسترد مي گردد و در صورت ورود خسارت از آن محل تامين و در صورت عدم تكافو نسبت به مازاد از طريق قانوني اقدام خواهد شد.

ماده شش - تكاليف مجري

الف - مجري موظف است هرگونه تغييرات مبني بر اضافه شدن امكاناتي به نرم افزارهاي موضوع اين قرارداد را قبل از اعمال كتبا به تايد كارفرما يا نماينده وي برساند.

ب - مجري مكلف است كليۀ اطلاعات حاصله را محرمانه تلقي نموده و از افشاي آن به غير از كارفرما و يا نماينده وي خودداري كند.

پ - مجري متعهد به ارايه گزارش كتبي ماهانه ، از اقدامات انجام يافته درخصوص موضوع قرارداد به كارفرما مي باشد.

ت - مجري موظف است در اجراي موضوع ماده يك اين قرارداد طبق برنامه ها و توصيه هاي كارفرما و يا نماينده وي حداكثر پس از 24 ساعت اقدام نمايد در صورتيكه بيش از 24 ساعت ضروري بود مراتب را به اطلاع كارفرما برساند .

ماده هفت - جبران خسارت

چنانچه مجري قبل از پايان قرارداد بدون دليل قانع كننده اي از ادامه تعهداتش خودداري نمايد؛ ملزم به استرداد مبالغ دريافتي خواهد بود.

ماده هشت - فسخ قرارداد

در صورتيكه طرفين از روند اجراي موضوع قرارداد راضي نباشند ، حد اقل يكماه قبل مراتب را به اطلاع طرف مقابل رسانده و در صورت عدم توجه و دليل فني قانع كننده از طرف مجري پرداخت حق الزحمه كارهاي انجام يافته منتفی و قرارداد فسخ خواهد شد. چنانچه كارفرما بخواهد قرارداد را فسخ نمايد متعهد است حق الزحمه خدمات انجام يافته را پرداخت نمايد.

ماده نه - انتخاب داور

هرگاه در تفسير يا اجراي اين قرارداد اختلافي بروز كند موضوع با داوري شوراي عالي انفورماتيك كشور حل و فصل خواهد شد. راي داور براي طرفين قطعي و لازم الاتباع و لازم الاجراست.

ماده ده - مجري اقرار و تعهد مي نمايد كه در زمان انعقاد اين قرارداد مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوبه 22 ديماه 1337 نمي باشد و در صورت اثبات خلاف آن شخصا مسئول كليۀ خسارات وارده مي باشد. همچنين هرگاه در حين اجراي قرارداد مشمول قانون فوق الذكر گرديد موظف است مراتب را به كارفرما اعلام نمايد. ماده يازده - اين قرارداد در يازده ماده و دوتصيره و در سه نسخه با اعتبار واحد تنظيم و بين طرفين امضا و مبادله گرديد.

مجري

كارفرما

ناظر

جعفر شمسيان

حميدرضا آزادي

امضا

مهر و امضا

امضا

نسخه اداره كل فناوری اطلاعات

نسخه كارفرما

نسخه مجري

شرح وظایف فنی قرارداد خدمات فناوری اطلاعات

عنوان یا موضوع قرارداد:

پشتیبانی، نگهداری و بروز آوری مجموعه نرم افزارهای اداره همکاریها، نصب و راه اندازی شده در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
نام و مشخصات مجری :

.....

ضرورت مساله:

نرم افزارهای فوق در اداره کل همکاریها مورد استفاده قرار گرفته و ماهیت هر نرم افزاری این است که نیازمند نگهداری و بروز آوری می باشد. علاوه بر اینها اعمال قوانین و مقررات جدید، یا ایجاد و تغییر روال های کاری ضرورت مساله را آشکار می کند.

ماده 1 - شرح خدمات

الف- شرح خدمات موضوع این قرارداد شامل موارد ذیل می گردد:
الف-1- بروز آوری (Update) نرم افزارهای موضوع قرارداد مطابق آخرین ویرایش نرم افزار ارایه شده توسط مجری .

الف-2- نگهداری (Support) نرم افزارها و ارائه خدمات نرم افزاری در جهت رفع اشکالات پیش آمده در حد امکان.

الف-3- اعمال تغییرات جزئی در نرم افزارها و نه بمعنی تغییر ساختار بانک اطلاعاتی و یا افزایش امکانات جدید به نرم افزارهای موضوع قرارداد.

الف-4- ارائه خدمات مشاوره و رفع اشکالات کاربران بصورت حضوری و یا تلفنی.

الف-5- مجری موظف است آموزش موارد جدید اضافه شده به نرم افزارها را به کاربران معرفی شده، با اعلام نیاز و معرفی کتبی کارفرما ارائه نماید.

الف-6- ارائه خدمات مشاوره به منظور افزایش کیفیت بهره برداری کارفرما از نرم افزارهای ارائه شده .

تبصره 1 : زمان رفت و آمد حداکثر 2 ساعت منظور می گردد.

تبصره 2 : محدودیتی از لحاظ تعداد کاربران در نرم افزارها نمی باشد.

تبصره 3 : خدمات ارایه شده حد اکثر تا سقف 20 نفر ساعت در ماه خواهد بود.

تبصره 4 : هزینه ایاب وذهاب و اقامت پرسنل مجری، در صورت نیاز به مراجعه به خارج از محدوده شهر تهران، برعهده کارفرما می باشد.

ماده 2 - تعهدات مجری

2-1- مجری موظف است ظرف 24 ساعت از زمان اعلام نیاز کارفرما (به صورت تلفنی، فکس و یا ایمیل)، برای هماهنگی و رفع اشکال اقدام نماید.

2-2- مجری متعهد به معرفی کارشناس فنی خود جهت دسترسی سریع و مطمئن جهت پشتیبانی بموقع در ساعات اداری میباشد.

ماده 3- موارد بروز اشکال

چنانچه اشکالات ناشی از مواردی نظیر قطع برق، اشکالات سخت افزاری، مشکلات مرورگر وب، حمله ویروسهای کامپیوتری، تخریب فایلها یا اطلاعات توسط کاربران یا توسط سایر نرم افزارها، عدم کارایی سیستم عامل دستگاه سرور، اختلال در برنامه های استاندارد دستگاه سرور و به طور کلی تمامی مواردی که مستقیماً ناشی از عملکرد نرم افزارهای موضوع این قرارداد نباشد اتفاق بیافتد، مجری نهایت سعی خود را برای احیاء اطلاعات خواهد نمود ولی به هر حال مسئولیت از بین رفتن و یا صدمه دیدن احتمالی آن به عهده کارفرما بوده و هزینه آن نیز جداگانه منظور خواهد شد.

مجری

مهر و امضا

ناظر (نماینده کارفرما)

حمیدرضا آزادی

امضا

نسخه مجری	نسخه کارفرما	نسخه اداره کل فناوری اطلاعات
-----------	--------------	------------------------------